



BUKU INFORMASI - 4

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

TINGKAT DASAR

**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK, SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, PENGADUAN,
SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM**

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Tujuan Umum	5
1.2. Tujuan Khusus	5
1.3. Gambaran Umum	5
 BAB II. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK	
2.1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik	7
2.2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	14
 BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA, KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN	
3.1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jas.....	16
3.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	18
3.3. Kelembagaan	20
 BAB IV. PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM	
4.1. Pengawasan Internal	22
4.2. Pengaduan Masyarakat	24
4.3. Sanksi	26
4.4. Pelayanan Hukum bagi Pelaku PBJ	31
4.5. Pelayanan Sengketa Kontrak	32
 DAFTAR PUSTAKA	
GLOSSARY	
INDEKS	
DAFTAR PENYUSUN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Konsep PBJ Secara Elektronik	8
Gambar 4.2	: <i>Budgeting Procurement Payment Integrated System</i>	8
Gambar 4.3	: Contoh Toko Daring dalam E-katalog LKPP	13
Gambar 4.4	: Tampilan Inaproc LKPP	14
Gambar 4.5	: Laman Web Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15
Gambar 4.6	: Proses Pengaduan Masyarakat	26

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses PBJ	27
Tabel 4.2	: Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses Katalog dan <i>E-purchasing</i>	28
Tabel 4.3	: Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Pelaku Pengadaan Sesuai Proses Pengadaan	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Umum

Setelah mempelajari buku informasi ini peserta diharapkan mampu memahami pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, Sumber Daya Manusia, kompetensi, kelembagaan, pengawasan intern, pengaduan oleh masyarakat, sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian sengketa kontrak.

1.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus mempelajari buku informasi ini yaitu agar peserta mampu memahami:

- a. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SPSE dan Sistem Pendukung)
- b. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui *E-marketplace* berupa Katalog Elektronik, Toko Dalam Jaringan (Toko Daring) dan Pemilihan Penyedia
- c. Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- d. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kedudukan, Pembentukan dan Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat UKPBJ.
- e. Pengawasan Intern dan Ruang Lingkup Kerja Pengawasan PBJ, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum.

1.3 Gambaran Umum

Kemajuan teknologi informasi telah menyediakan sistem dan sarana dalam menunjang proses pengadaan dari cara manual ke arah pengadaan secara elektronik. Keberadaan sistem ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah berupa efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat PBJP. Kesuksesan pelaksanaan PBJP perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), kompetensi dan

kelembagaan PBJP, sehingga perlu ditetapkan kriteria dan kompetensi sumber daya manusia PBJP, cara pembentukan dan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Dalam kegiatan PBJP, pengawasan diperlukan untuk mengawasi kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Apabila terdapat adanya indikasi penyimpangan maka perlu adanya suatu mekanisme yang memfasilitasi pengaduan dari masyarakat. Kemudian jika terbukti adanya pelanggaran, maka pelaku pengadaan baik dari pihak penyedia atau dari pelaksana pengadaan dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian juga, SDM PBJP yang terkena permasalahan hukum terkait kegiatan pengadaan, maka berhak mendapatkan pelayanan hukum. Selanjutnya, akan dijelaskan Sub Materi Buku Informasi 4 sebagai berikut:

- Bab I. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SPSE dan Sistem Pendukung), Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui *E-marketplace* berupa Katalog Elektronik, Toko Dalam Jaringan (Toko Daring) dan Pemilihan Penyedia, Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
- Bab II. SDM Pengadaan, Pengembangan Kompetensi, Kedudukan, Pembentukan dan Tugas UKPBJ,
- Bab III. Pengawasan Intern dan Ruang Lingkup Kerja Pengawasan PBJP, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum.

BAB II

PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Transaksi pengadaan secara elektronik dapat dilakukan antara organisasi bisnis dengan bisnis yang lain, organisasi bisnis dengan konsumen atau organisasi pemerintah dengan bisnis sebagai penyedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan secara elektronik mempunyai garis besar sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan sistem informasi yaitu SPSE dan Sistem Pendukungnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik memanfaatkan *E-marketplace* meliputi katalog elektronik, Toko daring dan pemilihan penyedia.

2.1.1 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Dalam rangka menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, pemerintah menyediakan Sistem Informasi Pengadaan Nasional, terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukungnya. SPSE merupakan aplikasi elektronik yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di seluruh Indonesia.

SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain. Sistem pendukung SPSE meliputi:

1. Portal Pengadaan Nasional,
2. Pengelolaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa,

3. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum,
4. Pengelolaan peran serta masyarakat,
5. Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan
6. Monitoring dan Evaluasi.

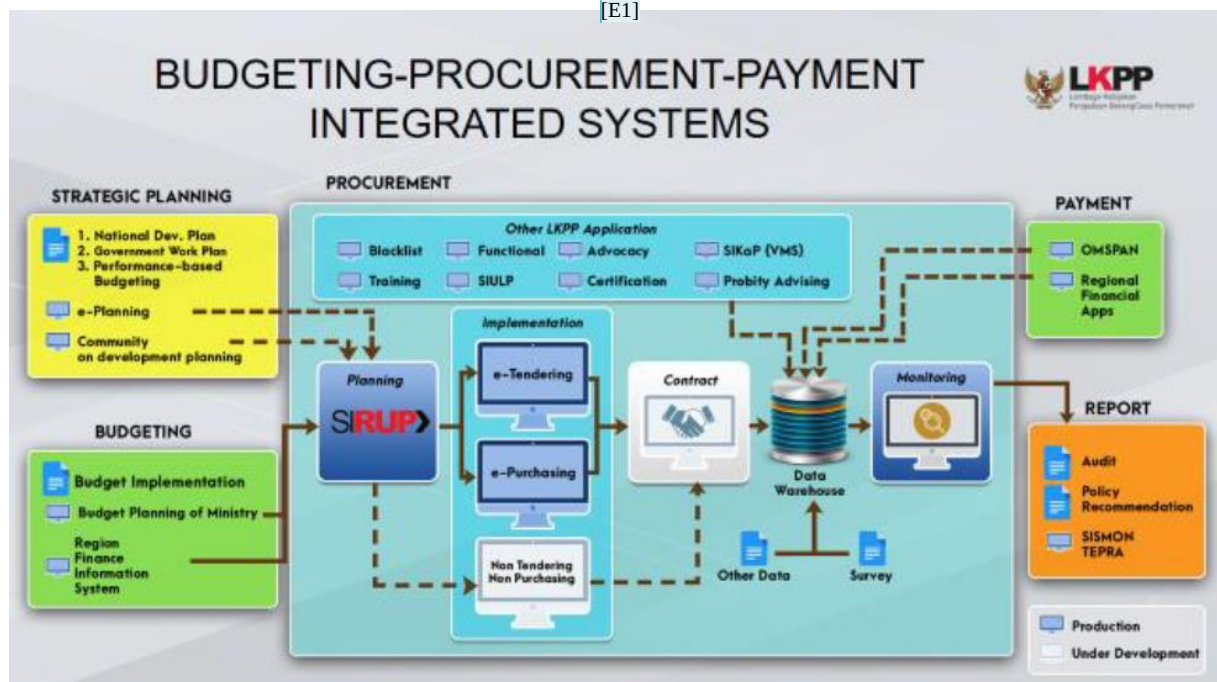
Penjelasan hal tersebut di atas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1

Konsep PBJ Secara Elektronik

[E1]



Gambar 4.2

Budgeting Procurement Payment Integrated System

SPSE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan PBJ. Semua proses dalam ruang lingkup SPSE dilakukan secara *online*, terekam dalam SPSE dan dilakukan secara terintegrasi tidak terpisah-pisah. Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

1. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Penetapan HPS.
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *E-purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus. Yang termasuk pengadaan khusus, yaitu:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat;

- b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian;
- d. Penelitian; atau
- e. Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.

3. Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia secara umum terdiri atas pengumuman, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi, pengumuman pemenang dan sanggah.

4. Pelaksanaan Kontrak

Dalam pelaksanaan kontrak secara umum terdiri atas penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak terkait penyusunan rancangan kontrak, eksekusi perikatan, administrasi kontrak dapat dilakukan melalui E-kontrak.

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Setelah pelaksanaan pekerjaan diselesaikan secara menyeluruh, penerimaan barang/hasil pekerjaan dapat dilakukan secara elektronik.

6. Pengelolaan Penyedia

Pengelolaan penyedia merupakan aktifitas yang dapat dilakukan secara terus menerus terhadap penyedia atau dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau yang biasa juga disebut *Vendor Management System* (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP. SiKaP membantu proses identifikasi data penyedia, sehingga pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat.

7. Katalog Elektronik (*E-katalog*)

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Diharapkan dengan melakukan pengadaan melalui E-katalog, suatu organisasi akan mendapatkan *value for money* dari aktifitas pengadaan dengan memperoleh barang/jasa pada harga yang sebaik mungkin dalam kerangka waktu yang tersedia. Pengadaan secara elektronik memungkinkan untuk mencapai kebutuhan tersebut.

2.1.2 PBJ secara elektronik memanfaatkan *E-marketplace*

Dalam sub bab selanjutnya akan diuraikan Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilihan Penyedia (pengadaan langsung, penunjukan langsung, E-tender, dan *E-selection*).

1. Katalog Elektronik

Proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan lebih meningkatkan transparansi dan mempersingkat waktu pemrosesan siklus pengadaan dengan menyediakan daftar barang/jasa. Katalog Elektronik terdiri atas:

- Katalog Elektronik Nasional

Katalog elektronik nasional adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan berlaku secara nasional yang meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi, dan/atau
- c. Jasa lainnya

- Katalog Elektronik Sektoral

Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi, dan/atau
- c. Jasa lainnya

- Katalog Elektronik Lokal

Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari:
 - 1) Umum
 - 2) Umum melalui *Competitive Catalogue*

Competitive Catalogue adalah katalog elektronik tertutup yang memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia terqualifikasi dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan harga tertentu yang kemudian dikompertisikan secara otomatis melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP.

- c. Jasa Lainnya

Untuk melihat barang/jasa di dalam aplikasi katalog elektronik, peserta dapat di mengakses laman: <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. Barang/jasa yang dicantumkan di dalam katalog elektronik, dipilih dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender atau negosiasi, kriteria barang/jasa katalog elektronik meliputi:

- a. Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- b. Barang/jasa standar atau dapat distandarkan, yang merupakan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan.
- c. Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dengan Peraturan LKPP.

2. Toko Daring

Toko Daring atau Toko Dalam Jaringan bisnis online adalah suatu tempat terjadinya transaksi barang/jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *online*. Ketika pembeli ingin mengetahui jenis produk atau barang yang dibutuhkan, maka pembeli dapat melakukan penelaahan produk yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi dan harga yang dicantumkan penjual di toko daring. Demikian juga ketika pembeli ingin melakukan transaksi dapat dilakukan dengan sistem pembayaran sejumlah dana ke penyedia dalam jaringan.

Ketika melakukan transaksi dengan toko daring, pembeli setidaknya memperhatikan:

- Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan
- Spesifikasi dan harga
- Pelayanan tambahan (instalasi, pelatihan, *software*)
- Garansi
- Negosiasi
- Ongkos kirim

Untuk lebih memahami transaksi elektronik, peserta dapat melihat gambar berikut ini:



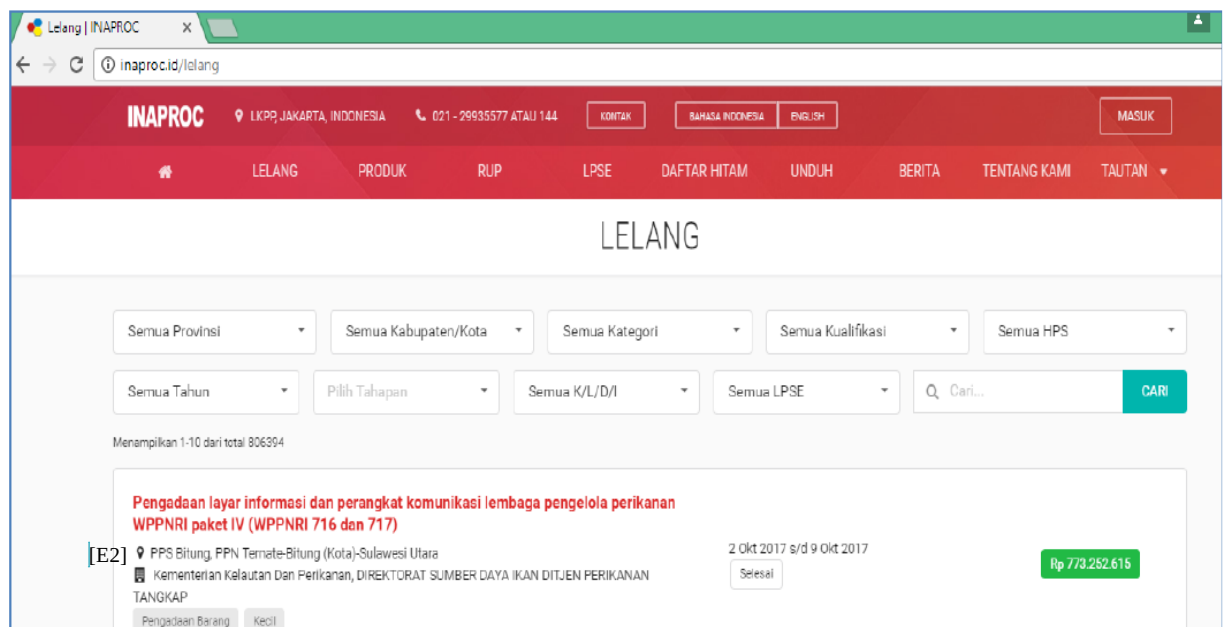
Gambar 4.3

Contoh Toko Daring dalam e-Katalog LKPP

Sama halnya dengan katalog elektronik, toko daring merupakan bagian dari *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan, dibina, dikelola dan diawasi penyelenggaraannya oleh LKPP.

3. Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan seleksi elektronik. Pemilihan Penyedia secara elektronik merupakan tata cara pemilihan penyedia yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan metode pemilihan di atas. Ruang lingkup Pemilihan Penyedia secara elektronik meliputi proses pengumuman PBJ sampai dengan penandatanganan kontrak. Pelaku yang terlibat dalam Pemilihan Penyedia secara elektronik adalah Pejabat Pembuat Komitmen, UKPBJ, Pejabat Pengadaan dan Pelaku Usaha. Pemilihan Penyedia secara elektronik dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh UKPBJ.



Gambar 4.4

Tampilan dalam INAPROC

Ketentuan mengenai Pemilihan Penyedia secara elektronik mengacu kepada Peraturan LKPP sebagai lembaga regulator yang mempunyai kewenangan dalam *E-marketplace* pemerintah.

2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemerintah daerah) menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. K/L/Pemerintah daerah yang belum mempunyai LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. UKPBJ memiliki fungsi layanan pengadaan secara elektronik memfasilitasi Pelaku Pengadaan (Pejabat Pengadaan, PPK, dsb). Penyedia melakukan registrasi dan verifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik sebelum dapat mengikuti proses pemilihan penyedia sesuai dengan paket pekerjaan yang diminati. Tujuan diadakannya PBJ secara elektronik yaitu untuk meningkatkan:

- transparansi dan akuntabilitas;
- akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- efisiensi proses pengadaan.

Selain itu PBJ secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi secara *online* guna mewujudkan *good corporate governance* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik diatur dalam Perpres 16/2018 pasal 73 yang mengatur layanan pengadaan secara elektronik. Sedangkan penyusunan ketentuan teknis operasionalnya meliputi standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengawasan terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan oleh LKPP. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik paling kurang meliputi:

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan
- b. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Contoh layanan pengadaan secara elektronik LKPP dapat dilihat pada website: <https://lpse.lkpp.go.id>.

Untuk melihat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia, peserta dapat membuka laman: <https://eproc.lkpp.go.id/lpse> sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
1	Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP spse 4.3	Rp 612,8 Jt	25 Oktober 2018 23:59
Jasa Konsultasi Badan Usaha			
Pekerjaan Konstruksi			
Jasa Lainnya			

Pengumuman dan Berita
22 Oktober 2018 17:44 Pengumuman Pemenang Lelang Sederhana Pengadaan Alat ukur Kantor Pusat LPP RRI Tahun Anggaran 2018
18 Oktober 2018 21:23 Pengumuman Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP
17 Oktober 2018 10:30

Gambar 4.5

Laman web Layanan Pengadaan Secara Elektronik

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Dengan semakin meningkatnya peran dan fungsi pengadaan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh Pemerintah, maka fungsi pengadaan mengemban banyak tugas untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai *value for Money* menjadi semakin penting. Tugas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila, fungsi pengadaan mempunyai SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dengan cara yang profesional.

Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjadi SDM pengadaan? Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh Pemerintah penunjukkan personil pelaku pengadaan tentu dilakukan dengan proses rekrutmen mulai dari penilaian dengan melihat profil dan *assessment* yang menunjukkan kemampuan dan keahlian dari seorang personil untuk mengelola pengadaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa yang harus dimiliki SDM pengadaan untuk dapat melakukan seluruh kegiatan PBJ dengan baik. Jika seseorang belum memiliki kompetensi, lalu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan kompetensi tersebut.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, khususnya terkait SDM dan Kelembagaan akan dijelaskan meliputi garis besar berikut ini:

- 3.1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
- 3.2. Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
- 3.3. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

3.1 Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengelola pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD);
- b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
- c. Personil selain yang dimaksud poin a dan b.,

Selanjutnya Sumber Daya Manusia pengadaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJP) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Pada K/L/PD pengelola pengadaan berasal dari ASN atau PNS. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan manajemen aset. Pengangkatan pengelola pengadaan dilakukan dengan mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lainnya atau penyesuaian.

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPBJP) adalah personel yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

PPBJP di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Tugas pokok melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal ini meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. ASN/TNI/POLRI di lingkungan Kemenhan dan Polri

SDM Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan TNI/Polri berasal dari Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan (kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan/atau pegawai ASN yang telah bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan pengelola pengadaan dilakukan dengan mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lainnya atau penyesuaian.

c. Personil selain yang dimaksud pada huruf a dan b

Semua SDM lainnya diluar penjelasan poin a dan b diatas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.^[E3] contoh agen pengadaan, PPK LKPP yang memiliki sertifikat kompetensi

Sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini meliputi:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. PjPHP/PPHP.

Adapun jenjang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari tiga penjenjangan yaitu:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
- b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda
- c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya

Pengangkatan dalam jabatan fungsional PBJ dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Perman) Nomor 77 tahun 2012, tentang Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Angka Kreditnya).

SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkedudukan di UKPBJ. Dalam hal tertentu SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertindak sebagai PPK,

Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi.

3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kompetensi di bidang PBJP sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pengadaan barang/jasa secara produktif, dalam arti efektif, efisien dan berkualitas.

Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaku pengadaan perlu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi yang wajib dimiliki sesuai pekerjaan yang ditugaskan.

Dalam rangka mencapai standarisasi dalam hal kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah saat ini sudah ada Standar Kompetensi Kerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 70 Tahun 2016, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Merencanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Memilih Penyedia Barang/Jasa;
- c. Mengelola Kontrak dan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Mengelola Logistik, Kinerja, dan Risiko.

Dalam rangka mencapai peningkatan dan juga pemenuhan kompetensi sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelatihan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan oleh LKPP dan/atau Lembaga Pelaksana Pelatihan yang ditetapkan oleh LKPP. Peserta akan mendapatkan Sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa dari Lembaga Sertifikasi Profesi LKPP.

Dalam pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diatur ketentuan peralihan mengenai kewajiban kompetensi bagi SDM PBJP sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD, paling lambat 31 Desember 2020.
- b. PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/POLRI wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa, paling lambat 31 Desember 2023.
- c. PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola Pengadaan Barang Jasa di K/L/PD, ASN/TNI/POLRI wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa, paling lambat 31 Desember 2023.
- d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

3.3 Kelembagaan

Manajemen Kelembagaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) yang diimplementasikan dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan pada K/L/PD.

Pembentukan UKPBJ yang permanen akan membantu pelaku pengadaan dalam mengidentifikasi siapa yang melakukan apa? Memudahkan koordinasi, memudahkan pengelolaan pekerjaan, menjadikan fungsi pengadaan sebagai lembaga yang independen, mandiri dan kredibel.

UKPBJ diharapkan menjadi pusat keunggulan atau *Centre of Excellence* (CoE) Pengadaan Barang/Jasa yang diharapkan memaksimalkan fungsi pengadaan dalam organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa maka diperlukan komitmen, profesionalitas, integritas SDM Pengadaan, keterlibatan secara aktif dari pimpinan, dan inovasi yang terlibat di dalam UKPBJ.

Dasar Pembentukan UKPBJ adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk melaksanakan fungsi pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah organisasi pemerintah yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dimana tugas UKPBJ adalah menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Untuk dapat membentuk UKPBJ, maka pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, maka fungsi UKPBJ meliputi:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Sebagai contoh Pembentukan UKPBJ di daerah, ditetapkan oleh Gubernur ditingkat provinsi dan Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota. Pembentukan UKPBJ oleh Gubernur atau Bupati/Walikota bertujuan agar UKPBJ dapat memberikan pelayanan pengadaan barang/jasa dan juga pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi lebih independen, mandiri dan kredibel.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

4.1 Pengawasan Internal

Pengawasan internal/intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik¹

Penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di maksud adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pemerintah yaitu Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP. APIP dalam hal ini adalah:

- a. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada Kementerian/Lembaga
- b. Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Provinsi
- c. Inspektorat Kabupaten/Kota pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengawasan internal yang dapat dilakukan APIP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi adalah sebagai berikut:

1. Audit, adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistema, atau proses atau produk yaitu dengan membandingkan antara kondisi/fakta dengan kriteria (regulasi, kebijakan, atau kriteria lain yang ditetapkan bersama) misalnya, audit atas laporan keuangan, audit terhadap pegawai yang melaksanakan pelanggaran integritas,dll
2. Reviu, adalah penelusuran atau penelaahan kembali atas suatu hal atau proses, misalnya reviu terhadap kebijakan yang ada karena adanya perubahan kebijakan perundangan yang lebih tinggi atau terbarunya

¹Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah.

informasi teknologi. Reviu juga dapat dilakukan terhadap proses yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa proses telah dilaksanakan sesuai dengan aturan/prosedur yang ditetapkan.

3. **Evaluasi** (Azwar,1996) adalah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis komparasi antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh (program/aktivitas). Dari hasil komparasi kemudian disusun simpulan dan saran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh seseorang dengan posisi lebih tinggi dan ditujukan kepada posisi yang lebih rendah baik secara struktural maupun kemampuan. [E4]
4. Evaluasi pada umumnya dilakukan melihat suatu kinerja (*performance*) aktivitas atau program.
5. Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain menciptakan sistem kendali dalam upaya memitigasi risiko dari suatu proses/aktivitas berupa kebijakan atau prosedur, bahkan dengan suatu aplikasi, misalnya penyelenggaraan *whistleblowing systems* yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagian kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Oleh karenanya kegiatan pengawasan intern dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan berbagai cara baik, audit, reviu, evaluasi, maupun dengan kegiatan pengawasan lainnya.

SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP mengakomodir fungsi audit secara elektronik. Aplikasi ini dapat digunakan oleh para AP/IP, namun demikian, saat ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia.

4.1.1 Ruang Lingkup Pengawasan PBJ

Pengawasan PBJ dapat dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, dengan ruang lingkup yang meliputi:

- a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
- b. Kepatuhan terhadap peraturan

- c. Pencapaian TKDN
- d. Penggunaan produk dalam negeri
- e. Pencadangan dan peruntukkan paket untuk usaha kecil; dan
- f. Pengadaan berkelanjutan

Dalam melaksanakan fungsinya APIP setiap K/L/Pemerintah Daerah dapat melakukan bersama dengan Kementerian teknis terkait atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Misal APIP LKPP melakukan audit E-Katalog bersama dengan BPKP.

Hasil pengawasan PBJ akan digunakan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan PBJ selanjutnya.

4.2. Pengaduan oleh Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perserorangan dan/atau kelompok, pelaku usaha yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat, penyedia atau pelaku usaha.

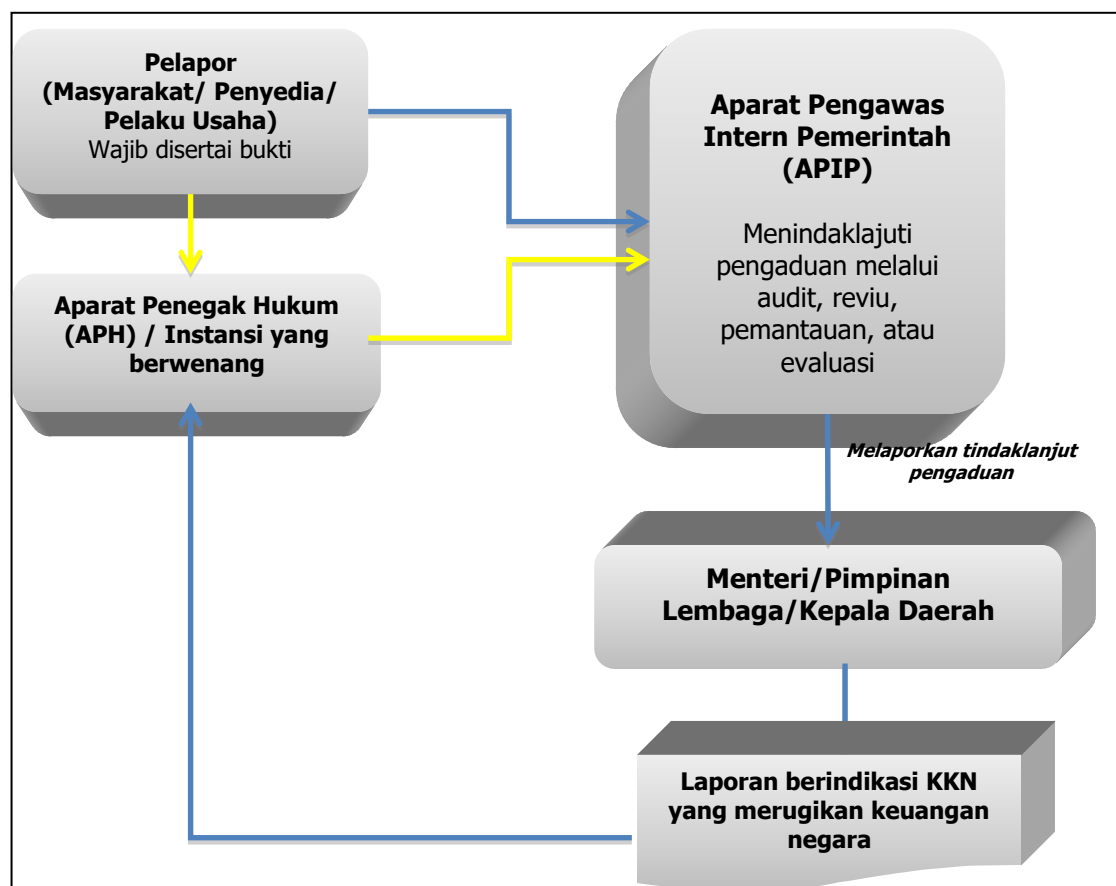
Pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberi kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pengaduan yang dapat disampaikan oleh Pelaku usaha/Peserta Pemilihan/Penyedia atau masyarakat antara lain:

- a. Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia.
- b. Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ.
- c. Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia.
- d. Peserta Pemilihan yang telah melakukan sanggah, tetapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja Pemilihan.

Penyampaian pengaduan masyarakat harus dilengkapi dengan bukti yang faktual, kredibel dan, autentik tersaji pada gambar 4.6 dengan proses sebagai berikut:

- ✓ Pelaku usaha/peserta pemilihan/Penyedia/masyarakat umum menyampaikan pengaduan **kepada APIP** secara manual atau melalui saluran pengaduan (*whistleblowing system*, e-Pengaduan, atau aplikasi dengan nama lainnya).
- ✓ Masyarakat umum yang menyampaikan pengaduan terkait PBJ kepada Aparat Penegak Hukum, Aparat Penegak Hukum meneruskan kepada APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- ✓ APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan cara audit, reviu, atau evaluasi, sesuai dengan substansi pengaduannya, dengan membuat laporan sesuai dengan standar pelaporan APIP.
- ✓ Laporan hasil audit, reviu, atau evaluasi disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- ✓ Dalam hal aporan hasil hasil audit/reviu/evaluasi terindikasi KKN yang merugikan keuangan negara, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyampaikan laporan kepada Instansi yang berwenang.



Gambar 4.6

Proses Pengaduan Masyarakat

4.3. Sanksi

Sanksi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan kepada peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia, baik dalam proses pemilihan atau katalog dan dapat juga dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penetapan sanksi dilakukan oleh PA/KPA atau usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan dalam proses pemilihan penyedia non katalog atau Usulan PPK dalam proses penerbitan SPPBJ atau pelaksanaan kontrak. Sedangkan sanksi kepada peserta pemilihan, penyedia dalam proses pemilihan penyedia katalog dan *E-purchasing* ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK.

Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan, pemenang pemilihan dan penyedia dapat berupa:

- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. Sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi daftar hitam;
- d. Sanksi ganti kerugian;
- e. Sanksi denda;
- f. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*, dan/atau
- g. Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari E-katalog.^[E5]

Sanksi yang diberikan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP berupa sanksi administratif, hukuman disiplin baik ringan, sedang, bahkan berat.

Peserta pemilihan atau Penyedia yang terkena sanksi Daftar Hitam akan diumumkan secara nasional dalam Daftar Hitam Nasional yang diselenggarakan oleh LKPP. Perbuatan atau tindakan pelaku pengadaan sebagai peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses PBJ

Proses PBJ	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi	
Penaan Sanksi atas Usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan					
Pemilihan Penyedia	Peserta Pemilihan	1	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	1. Digugurkan dalam pemilihan	
		2	Indikasi Persengkongkolan	2. Pencairan jaminan penawaran dan	
		3	Indikasi KKN		3. Daftar hitam (2 tahun)
		4	Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima	1. Pencairan jaminan penawaran dan	
					2. Daftar hitam (1 tahun)
Penaan Sanksi atas Usulan PPK					
Penerbitan SPPBJ	Pemenang Pemilihan	1	Telah menerima SPPBJ namun mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak	1. Pencairan jaminan penawaran dan	
				2. Daftar hitam (1 tahun)	
Pelaksanaan Kontrak	Penyedia	1	Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.	1. Pencairan jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan dan	
		2	Menyebabkan kegagalan bangunan	2. daftar hitam (1 tahun)	
		3	Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan	Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan	
		4	Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit	Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan	

Proses PBJ	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi
		5	Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit	Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
		6	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak	Denda keterlambatan sebesar 1 ⁰ / ₀₀ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan (tidak termasuk PPN).

Perbuatan atau tindakan pelaku pengadaan sebagai peserta pemilihan, pemenang pemilihan penyedia pada proses Katalog dan *E-purchasing* disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses Katalog dan *E-purchasing*

Proses	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi
Penaan Sanksi atas Usulan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan				
Pemilihan Penyedia Katalog	Peserta Pemilihan	1	menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan	1. Digugurkan dalam pemilihan dan 2. daftar hitam (2 tahun)
		2	terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran	
		3	terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia	
		4	mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan.	Daftar hitam (1 tahun)

Proses	Sanksi Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi
		5	Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.	
Penaan Sanksi atas Usulan PPK				
E-purchasing	Penyedia	1	Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik	Penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
		2	Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada surat pesanan	Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan

Perbuatan atau tindakan pelaku pengadaan sebagai PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan proses katalog dan *E-purchasing* disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Pelaku Pengadaan Sesuai Proses Pengadaan

Proses Pengadaan	Kepada	No	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
Seluruh Proses Pengadaan	PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP.	1	Lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya	Administratif	Pemberian Sanksi dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
		2	Melanggar pakta integritas	Hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.	Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, mulai dari disiplin ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan seperti teguran sampai dengan sanksi berat seperti pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Terhadap peserta pemilihan/penyedia dapat pula dikenakan sanksi daftar hitam yang berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam, yaitu:

- a. Peserta Pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta Pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Sanksi daftar hitam berlaku juga bagi peserta yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain. Pengenaan sanksi

daftar hitam terhadap peserta pemilihan/penyedia mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerja sama lain, yaitu:

- a. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- b. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
- c. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
- d. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

4.4. Pelayanan Hukum

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaannya terlepas dari permasalahan hukum yang disebabkan oleh pelanggaran, sengketa kontrak dan tindakan-tindakan penyimpangan (penyuapan, mengurangi kualitas dan kuantitas, kolusi pengelembungan harga) yang akhirnya berujung pada persoalan hukum perdata atau hukum pidana.

Oleh karena itu perlu adanya pelayanan terhadap pelaku pengadaan yang telah bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)nya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, tetapi terkena permasalahan hukum. Selain itu perlu diberikan petunjuk terhadap penyelesaian sengketa kontrak, untuk memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan yang terkena permasalahan hukum dalam kegiatan PBJP yang dalam hal ini adalah PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP) wajib diberikan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud di atas diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pelayanan hukum tidak berlaku bagi pelaku pengadaan selaku penyedia organisasi kemasyarakatan, kelompok

masyarakat penyelenggara swakelola, dan Agen Pengadaan Perorangan atau berbentuk Badan Usaha.

4.5. Penyelesaian Sengketa

Sesuai pasal 85 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa mempunyai karakteristik masing-masing dimana pilihannya akan sangat bergantung kepada kebijakan setiap organisasi. Pada penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi), salah satu pihak membawa kasus perselisihan ke pengadilan umum untuk diselesaikan secara hukum. Alternatif lain adalah menyelesaikan persengketaan melalui arbitrase dimana penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan swasta yang dilakukan di luar mahkamah seperti, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Arbitrase Internasional yang ada di negara-negara lain.

Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa yang panjang dan juga biaya yang ditimbulkan, maka sebaiknya dilakukan melalui mediasi, negosiasi dan konsolidasi sebelum masuk ke penyelesaian melalui arbitrase dan litigasi.

Selanjutnya, LKPP menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas berupa Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa. Layanan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak adalah layanan yang ditetapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak PBJP.

Sengketa Kontrak yang dimaksud adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Ruang lingkup dan tahapan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah:

a. Mediasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.

Menurut para ahli (Rachamdi Usman, 2003), mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengengah atau penyelesaian sengketa penengah[E6].

b. Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator.

Menurut para ahli (Huala Adolf, 2005), konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta dan membuat usulan keputusan penyelesaian, akan tetapi usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat.

Perbedaan mendasar antara mediasi dan konsiliasi adalah pada mekanisme dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun.

c. Arbitrase.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan tersebut di atas dilakukan secara bertahap. Terdapat sengketa kontrak yang tidak dapat diselesaikan pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak adalah:

- 1) Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib; dan/atau
- 2) Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan dan/atau Lembaga Arbitrase lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
5. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
6. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
7. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Daftar Hitam
8. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

GLOSSARIUM

APH	:	Aparat Penegak Hukum
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Arbiter	:	Seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan
Arbitrase	:	penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
Blacklist	:	Daftar Hitam
CoE	:	<i>Center of Excellence</i>
E-katalog	:	sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa
E-marketplace	:	pasar online tempat terjadinya jual beli, biasanya dilakukan antar perusahaan (B2B mendominasi hingga 75% E-marketplace)
E-selection	:	Metode pemilihan Penyedia jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
E-tender	:	Metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
K/L/PD	:	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kompetensi	:	Suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai.
Konsiliasi	:	penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator

Konsiliator	:	Pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut.
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
LKPP	:	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Majlis Arbiter	:	Sekumpulan Arbiter berjumlah ganjil minimal tiga Arbiter yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan
Mediasi	:	penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.
Mediator	:	Pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.
PA	:	Pengguna Anggaran
PBJP	:	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PjPHP	:	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pokja Pemilihan	:	Kelompok Kerja Pemilihan
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
SIKaP	:	Sistim Informasi Kinerja Penyedia
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SPSE	:	Sistim Pengadaan Secara Elektronik
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
Toko Daring	:	Toko Dalam Jaringan
UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
VMS	:	<i>Vendor Management System</i>

INDEKS
DAFTAR PENYUSUN

Penulis : Heldi Yudiatna
Narator : Herry Triatmoko
Korektor : 1. Ir. H.MS. Tazili Nawawi, MM, C.SCM, CNLP
2. Rita Berlis, M.M,Ak,CA,QIA,CPSt
3. Hendriansyah,SKM,M.M,Cert.SCM(ITC)